

## Правила использования приложения «101» для мобильных устройств

Щемелёв Евгений Эдуардович, пожалуйста, внимательно прочитайте и изучите данные Правила использования приложения «101» для мобильных устройств (далее - Правила). Правила являются неотъемлемой частью договора КМВ-1/ЩЕЭ250426 с использованием приложения «101» для мобильных устройств от 25.04.2026 г. Являясь Заказчиком, вы должны ознакомиться с Правилами перед началом использования приложения «101» для мобильных устройств.

Настоящие Правила являются соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, которое устанавливает требования к использованию Заказчиком приложения «101» для мобильных устройств. Регистрация Заказчика в приложении «101» для мобильных устройств, означает, что Заказчик подтверждает своё полное и безоговорочное согласие с условиями Правил, без каких-либо ограничений, оговорок и исключений.

### 1. Общие положения о приложении «101» для мобильных устройств

1.1. Основным способом взаимодействия сторон по договору является приложение «101» для мобильных устройств. **Приложение «101» для мобильных устройств** (далее – Мобильное приложение) – программное обеспечение «101», используемое на портативном устройстве, работающее под управлением операционной системы iOS ([https://apps/apple.com/ru/app/101-group/id1455342906](https://apps.apple.com/ru/app/101-group/id1455342906)) или Android (<https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.group101&hl=ru&gl=US>), исключительное право на которое принадлежит ООО «101». Мобильное приложение позволяет Подрядчику и Заказчику автоматизировать учёт процесса выполнения работ, осуществлять удалённое взаимодействие, обмениваться информацией и совершать отдельные операции.

1.2. Основные функциональные возможности мобильного приложения:

- сформировать балансовый отчёт. **Балансовый отчёт** - документ, который подтверждает все поступления денежных средств от Заказчика и отражает все расходы денежных средств Подрядчиком по отдельным статьям в качестве оплаты за выполненные работы, закупленные материалы, оказанные агентские услуги. Документ формируется при помощи функциональных возможностей Мобильного приложения.
- сформировать ведомость получения денежных средств. **Ведомость получения денежных средств** - документ, который подтверждает поступление денежных средств от Заказчика Подрядчику. Документ формируется при помощи функциональной возможности Мобильного приложения.
- сформировать ведомость расхода денежных средств по отдельным статьям. **Ведомость расхода денежных средств по статье** - документ, который подтверждает наименование и стоимость выполненных Подрядчиком работ, закупленных материалов и оказанных агентских услуг. Документ формируется при помощи возможностей Мобильного приложения.
- сформировать акт выполненных работ. **Акт выполненных работ** - документ, который подтверждает факт выполнения работ Подрядчиком и факт приёмки работ Заказчиком работ. Документ формируется при помощи возможностей Мобильного приложения.
- функциональная возможность для Подрядчика предоставить для утверждения Заказчику ведомость поступления денежных средств, ведомость расхода денежных средств, включая объёмы выполненных работ, счета на оплату, чеки.



- функциональная возможность для Заказчика подтверждать или отклонять ведомость получения денежных средств, ведомость расхода денежных средств по статьям, объемы выполненных Подрядчиком работ, счета на оплаты, чеки.
- функциональная возможность для Подрядчика предоставить для подтверждения Заказчику предварительный расчёт необходимых к выполнению работ и/или необходимых к закупке материалов.
- функциональная возможность для Заказчика подтверждать или отклонять предварительный расчёт необходимых к выполнению работ и/или необходимых к закупке материалов.

1.3. Заказчик может пользоваться следующими возможностями Мобильного приложения:

- просматривать прайс-лист Подрядчика;
- контролировать расход Подрядчиком авансовых платежей, которые Заказчик перечисляет Подрядчику;
- подтверждать или мотивированно отклонять счета на оплату, поступившие от Подрядчика;
- подтверждать или мотивированно отклонять предварительные расчеты необходимых к выполнению работ и/или необходимых к закупке материалов, поступившие от Подрядчика;
- просматривать документы продавцов, у которых Подрядчик производил закупку материалов;
- формировать, скачивать и пересылать в формате PDF Ведомость получения денежных средств;
- формировать, скачивать и пересылать в формате PDF Ведомость расхода денежных средств по статье;
- подтверждать или мотивированно отклонять Акты выполненных работ или объемы выполненных работ, выставленные Подрядчиком;
- формировать, скачивать и пересылать в формате PDF Акты выполненных работ;
- формировать, скачивать и пересылать в формате PDF Балансовый отчет;
- просматривать фото и видео отчеты о выполнении работ;

1.4. Мобильное приложение работает на устройствах со следующими операционными системами: iOS (версия 10.0 и выше) и Android (версия 4.4 и выше). Мобильное приложение доступно для скачивания через AppStore или Google Play. Для работы Мобильного приложения необходим доступ к сети Интернет.

1.5. Несмотря на то, что Мобильное приложение и операционные системы мобильных устройств имеют различные инструменты для защиты информации, ключевая роль в обеспечении безопасной работы принадлежит Заказчику. В целях безопасного использования Мобильного приложения Заказчик должен скачивать и устанавливать его только из официальных магазинов приложений AppStore или Google Play. Разработчиком Мобильного приложения должен быть указан Vadim Sorokolat.



## **2. Регистрация в Мобильном приложении**

- 2.1. Использование Мобильного приложения возможно при условии регистрации Заказчика. Для получения доступа к функциональным возможностям Мобильного приложения Заказчику необходимо пройти процедуру регистрации учетной записи.
- 2.2. Регистрация учетной записи Заказчика в Мобильном приложении осуществляется добровольно, плата за регистрацию не взимается.
- 2.3. Заказчик должен пройти процедуру регистрации учетной записи не позднее дня заключения договора.
- 2.4. Заказчик осуществляет регистрацию учетной записи на основании приглашения Подрядчика. Не позднее дня заключения договора Подрядчик направляет приглашение на адрес электронной почты Заказчика, указанный в реквизитах договора.
- 2.5. Для регистрации учетной записи в Мобильном приложении Заказчику следует произвести следующие действия:
  - 2.5.1. ввести в поле «e-mail» адрес электронной почты, который Заказчик указал в реквизитах договора. Адрес электронной почты, который Заказчик указал при регистрации, будет в дальнейшем использоваться Заказчиком в качестве логина учетной записи. Указывая при регистрации адрес электронной почты, Заказчик тем самым подтверждает, что указанный почтовый ящик принадлежит Заказчику и третьи лица не имеют доступа к нему, принимает на себя обязательства каждый день проверять почтовый ящик с целью получения от Подрядчика электронных сообщений. В случае изменения сведений о почтовом ящике Заказчик принимает на себя обязательства сообщить Подрядчику об изменении сведений. Заказчик самостоятельно несёт риски неблагоприятных последствий, связанных с неполучением и/или несвоевременным получением документов от Подрядчика по причине отсутствия у Подрядчика достоверных сведений об актуальном почтовом ящике
  - 2.5.2. ввести в поле «пароль» пароль, который Заказчик самостоятельно задаёт для регистрации и входа в Мобильное приложение. Пароль, который Заказчик указал при регистрации, будет в дальнейшем использоваться Заказчиком в качестве пароля учетной записи. Пароль может быть изменен Заказчиком в любой момент и неограниченное количество раз
  - 2.5.3. ввести код, который будет предоставлен Заказчику в виде сообщения на указанный им адрес электронной почты
  - 2.5.4. на адрес электронной почты, указанной Заказчиком при регистрации, будет отправлено электронное сообщение для идентификации введенного Заказчиком адреса электронной почты. Заказчик должен ввести код, полученный по электронной почте, в соответствующее поле Мобильного приложения
  - 2.5.5. регистрация будет считаться завершённой после корректного ввода Заказчиком кода, полученного им на адрес электронной почты
- 2.6. Регистрация учетной записи Заказчика производится один раз при регистрации в Мобильном приложении. Все последующие входы в Мобильное приложение осуществляются без введения пароля.
- 2.7. Заказчик, осуществивший регистрацию в Мобильном приложении, даёт явное согласие на получение от Подрядчика сообщений, которые Подрядчик будет направлять в Мобильное приложение, на предоставленный Заказчиком адрес электронной почты, посредством мессенджеров Viber, Telegram, WhatsApp.



- 2.8. Заказчику запрещено передавать данные своей учетной записи (логин и пароль) третьим лицам. Если такие данные становятся известны третьим лицам, Заказчик обязуется незамедлительно известить об этом Подрядчика и изменить данные доступа.
- 2.9. В случае утраты или передачи третьим лицам мобильного устройства, которое Заказчик использует для работы в Мобильном приложении, или утраты/разглашения Заказчиком данных учетной записи, Заказчик принимает на себя все риски, связанные с получением третьими лицами сведений, содержащихся в Мобильном приложении, направлением Подрядчику от имени Заказчика документов, одобрением действий Подрядчика в Мобильном приложении.
- 2.10. Заказчик несёт ответственность за точность и правильность, полноту и достоверность указания своих личных данных при регистрации учетной записи и за последствия, которые могут возникнуть у Заказчика, в случае некорректного ввода указанных сведений.

### 3. Порядок применения электронной подписи

- 3.1. В Мобильном приложении в целях электронного взаимодействия Заказчика и Подрядчика для подписания документов по умолчанию используется простая электронная подпись. **Простая электронная подпись** - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи Заказчика, согласно статье 5 Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 3.2. Ключом простой электронной подписи Заказчика является сочетание логина и пароля, введенных Заказчиком при регистрации учетной записи в Мобильном приложении. Заказчик обязан соблюдать конфиденциальность и держать в секрете от третьих лиц пароль для входа в Мобильное приложение.
- 3.3. Документ, созданный Заказчиком и подписанный простой электронной подписью в порядке, установленном настоящими Правилами, признаётся документом, подписанным Заказчиком собственноручно и оспариванию не подлежит. Сведения, содержащиеся в таком документе, признаются подлинными и достоверными.
- 3.4. Документ, который Заказчик подписал в Мобильном приложении простой электронной подписью:
- имеет такую же юридическую силу, как подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечёт для указанного документа правовые последствия
  - не может быть оспорен или отрицаться Заказчиком или третьими лицами или быть признан недействительным только на том основании, что он передан с использованием Мобильного приложения и/или оформлен в виде электронного документа
  - может быть предоставлен в качестве доказательств, равносильно письменным доказательствам в порядке, предусмотренном законодательством РФ, при этом достоверность таких доказательств не может отрицаться только на том основании, что они представлены в виде электронных документов и/или их копий на бумажном носителе.
- 3.5. Наличие в документе простой электронной подписи Заказчика означает, что документ направлен и подписан Заказчиком.
- 3.6. Подрядчик и Заказчик договорились об использовании между ними простой электронной подписи в рамках использования Мобильного приложения для совершения следующих действий:



- заключение, изменение, исполнение и расторжение различных видов договоров
  - подписание и направление различных заявлений, сообщений и иных документов, в том числе являющихся основанием для установления или прекращения правоотношений
  - обмен информацией и документами, совершение юридически значимых действий, направленных на исполнение обязательств, установление, изменение или прекращение правоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.
- 3.7. Договоры и сообщения, подписанные простой электронной подписью, соответствуют требованиям действующего законодательства РФ, в том числе к письменной форме сделки, имеют юридическую силу оригинала, составленного на бумажном носителе и подписанного Заказчиком собственноручной подписью, является надлежащим доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.
- 3.8. Документы в Мобильном приложении считаются переданными Заказчиком, если Заказчик успешно прошёл регистрацию учетной записи в Мобильном приложении, авторизовавшись при помощи логина, пароля и кода, отправленного Мобильным приложением на адрес электронной почты Заказчика. После успешного прохождения регистрации в Мобильном приложении любые действия, совершенные с использованием логина и пароля учетной записи Заказчика, считаются совершенными Заказчиком, любые документы, направленные с использованием логина и пароля учетной записи Заказчика, считаются подписанными Заказчиком простой электронной подписью и направленные Заказчиком.
- 3.9. Заказчик несёт ответственность за любую информацию и документы, которые размещаются и передаются Подрядчику посредством его учетной записи.
- 3.10. При использовании электронной подписи при обмене электронными документами стороны признают, что недопустимо внесение Заказчиком изменений в документ после его подписания электронной подписью. При возникновении спора о соблюдении правил обмена документами для разрешения разногласий стороны используют журнал обмена документами и журнал регистрации блокировок доступа к Мобильному приложению.
- 3.11. Документы, направленные Заказчиком в Мобильном приложении, принимаются Подрядчиком круглосуточно и обрабатываются Подрядчиком в течение 5 дней. Документы, направленные Подрядчиком Заказчику в Мобильном приложении, считаются полученными Заказчиком в момент направления.
- 3.12. Заказчик, создающий документ и подписывающий такой документ простой электронной подписью, обязан соблюдать конфиденциальность базовых аутентификационных данных учетной записи в Мобильном приложении, не допускать доступа третьих лиц к мобильному устройству и SIM-карте, используемым для доступа в Мобильное приложение. В том числе, но не ограничиваясь Заказчик обязан в целях соблюдения конфиденциальности базовых аутентификационных данных для доступа в Мобильное приложение и защиты доступа к устройствам и/или SIM-карте Заказчика не использовать на устройствах нелицензионное и/или устаревшее программное обеспечение, не подвергать абонентские устройства Заказчика системным или аппаратным модификациям.

#### **4. Обязанности Заказчика при работе в Мобильном приложении**

- 4.1. Заказчик должен не позднее дня заключения договора создать учетную запись в Мобильном приложении с указанием идентификационной информации (ФИО, электронная почта, мобильный телефон), сведения о праве собственности на объект



4.2. Заказчик должен каждый день знакомиться с информацией, размещаемой Подрядчиком в Мобильном приложении, проверять информацию о поступлении и расходовании денежных средств, о закупленных и израсходованных материалах, о ходе выполнения работ.

4.3. Заказчик должен каждый день самостоятельно следить в Мобильном приложении за балансом денежных средств, перечисляемых Подрядчику во исполнение обязательств по Договору.

4.4. Заказчик должен не позднее 3 дней с момента поступления в Мобильное приложение подтверждать или мотивированно отклонять счета, чеки, объемы выполненных работ, поступившие от Подрядчика, следующим способом: Заказчик передвигает карточку события счета слева направо и нажимает кнопку «утвердить». Счет, чек, объем работ с отметкой «утверждено» считается согласованным и принятым Заказчиком.

При наличии мотивированных замечаний к оплаченным счетам, чекам, объемам работ Заказчик обязан не позднее 10 дней с момента размещения Подрядчиком чека, счета или объема выполненных работ сообщить об этом Заказчику в мобильном приложении следующим способом: Заказчик передвигает иконку счета или акта слева направо и нажимает кнопку «отклонить» с указанием причин отклонения в соответствующем окне Мобильного приложения.

Подрядчик должен связаться с Заказчиком не позднее 24 часов с момента отклонения счета, чека или объема работ с целью выяснения причин отклонения. Заказчик должен быть готов мотивировать Подрядчику причину отклонения.

Если Заказчик не сообщил Подрядчику причину отклонения или причина отклонения является немотивированной, Подрядчик повторно направляет на согласование документы, которые Заказчик должен согласовать не позднее 5 дней. При повторном немотивированном отклонении или уклонении Заказчика от принятия документов, документы считаются принятыми Заказчиком.

4.5. Заказчик не вправе предъявлять претензии относительно ранее утвержденных в Мобильном приложении событий и документов или событий и документов, которые были приняты Подрядчиком в Мобильном приложении в одностороннем порядке.

4.6. Заказчик не вправе отказать Подрядчику в подписании акта выполненных работ, если входящие в акт события были ранее утверждены Заказчиком или были ранее приняты Подрядчиком в одностороннем порядке в Мобильном приложении. Такой отказ Заказчика является незаконным.

4.7. Заказчик не вправе отказать Подрядчику в подписании акта приема-передачи материала по причине несогласия с видом и количеством закупленного Подрядчиком материала, если покупка входящего в акт приема-передачи материала была ранее одобрена Заказчиком в Мобильном приложении путём оплаты Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком.

## **5. Особенности подписания документов в Мобильном приложении**

5.1. Документы, утверждённые Заказчиком в Мобильном приложении кнопкой «подтвердить», имеют юридическую силу идентичную документам, подписанным Заказчиком простой электронной подписью в соответствии с настоящими Правилами.

5.2. Подрядчик вправе уведомить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ через Мобильное приложение путём размещения в Мобильном приложении документов, требующих утверждения Заказчиком, что является надлежащим уведомлением Заказчика по смыслу пункта 5 статьи 709 ГК РФ. Документы, утверждённые Заказчиком в Мобильном приложении кнопкой «подтвердить», явля-



ется полным и безоговорочным согласием Заказчика на выполнение дополнительных работ по смыслу статьи 709 ГК РФ. В этом случае стороны договорились не оформлять единого документа - дополнительного соглашения на увеличение цены договора.

- 5.3. Подрядчик вправе уведомить Заказчика о необходимости внесения изменений в дизайн-проект, Техническое задание или иную техническую документацию путём направления фотографии изменений в Мобильном приложении, что является надлежащим уведомлением Заказчика по смыслу статьи 716 ГК РФ. Если в течение 3 дней от Заказчика не поступит мотивированный отказ от подтверждения изменений, изменения считаются подтвержденными Заказчиком. Подрядчик вправе продолжить выполнение работ с учетом изменений, а Заказчик впоследствии не вправе ссылаться на их не подтверждение.
- 5.4. Подрядчик вправе осуществить сдачу-приемку скрытых работ Заказчику в Мобильном приложении. Скрытые работы - работы, качество и объём которых Заказчик не может проверить в натуре при сдаче работ или всего комплекса работ. Подрядчик осуществляет сдачу работ путём размещения в Мобильном приложении фотографий или видео выполненных и готовых к сдаче скрытых работ. Заказчик должен заявить возражения относительно приёмки скрытых работ не позднее 1 дня. При отсутствии возражений скрытые работы считаются принятыми Заказчиком. Подрядчик вправе продолжить выполнение работ, а Заказчик не вправе требовать вскрытия работ и заявлять претензии относительно объема и качества работ, а также объема и качества использованных материалов.
- 5.5. Все формируемые Подрядчиком в Мобильном приложении документы являются неотъемлемой частью договора. В случае разногласий между положениями договора или приложениями к договору и документами или данными, указанными в Мобильном приложении, приоритетное значение имеют документы и данные, оформленные в Мобильном приложении.

#### **ПОДРЯДЧИК**

ИП Колесник Максим Викторович  
117216, город Москва, улица Грина, дом 18,  
комната 116  
ИНН 772605496409  
ОГРНИП 321774600778250  
р/сч 40802 810 3 38000237031  
в ПАО «Сбербанк» г. Москва  
кор/сч 30101810400000000225

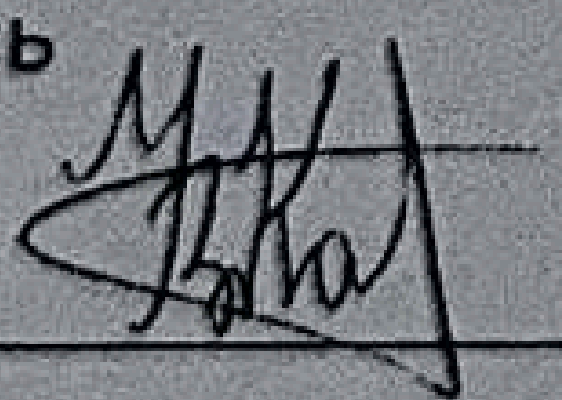
Тел: +79778766106

Эл.почта:

m.kolesnik96@yandex.ru

zonakomforta.remont@yandex.ru

Подпись



#### **ЗАКАЗЧИК**

Щемелёв Евгений Эдуардович  
Адрес регистрации: Коммунарка, ул. Александры Монаховой 94к2, кв.44  
Дата рождения: 13.03.1983  
Паспорт: № BM2826563  
Идентификационный № 3130383E011PB9  
Когда выдан: 08.08.2022 г.  
Кем выдан: Миорский РОВД Витебской области

Тел: +79636677775

Эл. почта: pro2kuror@mail.ru

Подпись

